

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4036/2542

นาง วารุณี นาประเสริฐกุลหรือลือนันต์
ศักดิ์ศิริ

นาย อัครพล บุญยกาญจนพล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ข้อที่จำเลยฎีกาว่า สัญญากู้ระหว่างโจทก์กับ ส. ไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาท แต่กรณีการกู้ยืมระหว่างโจทก์กับ ส. จะมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดตามที่จำเลยอ้างหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งข้อต่อสู้ดังกล่าวจำเลยมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของจำเลยไว้ในคำให้การ ฎีกาของจำเลยจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน 1,072,739 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 จำเลยกับนางปราณีตลีฬหวรรณ และนางสุภาณี สวัสดิ์ไชย ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คจำนวน 2 ฉบับ เป็นเงินค่ามัดจำ เช็คฉบับหนึ่งคือเช็คพิพาทในสัญญามีข้อความว่า

หากผู้จะขายผิดสัญญายินยอมคืนเงินมัดจำทั้งหมดและยินยอมเสียค่าปรับ ต่อมาผู้จะขายคบคิดกับผู้อื่นทำการฉ้อฉลจำเลยและโอนที่ดินไปให้ผู้อื่นโดยไม่สุจริต เชื้อคพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ โจทก์รับโอนเชื้อคพิพาทมาจากผู้มีชื่อโดยปราศจากมูลหนี้และคบคิดกันฉ้อฉล โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเชื้อคโดยชอบขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 1,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 28 มกราคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า สัญญากู้ระหว่างโจทก์กับนางสุภาณีสวัสดิ์ไชย มีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นสัญญากู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า จำเลยฎีกาทำนองว่า สัญญากู้ระหว่างโจทก์กับนางสุภาณีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามเชื้อคพิพาทแต่กรณีการกู้ยืมระหว่างโจทก์กับนางสุภาณีจะมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดตามที่จำเลยอ้างหรือไม่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งข้อต่อสู้ดังกล่าวจำเลยมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดของจำเลยไว้ในคำให้การฎีกาของจำเลยจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(วิรัช ลิ้มวิชัย-ระพีพร บรรจงศิลป์-ปัญญา ฤทธมรรค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ